



PUTUSAN

Nomor 284/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ibrohim Alias Ibro Bin Parta (Alm)
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 50/7 Juli 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Dukuh Hilir RT.002/RW.003 Desa Dukuh
Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Ibrohim Alias Ibro Bin Parta (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum Zulraihan.SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Samudera Keadilan & Rekan berakantor Jalan Kamoung Kandang Panjang Gang MI Rt.01/06 Desa Tajur Halang Kecamatan Tajur Halang Kabupaten Bogor

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 284/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 4 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 4 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ibrohim Alias Ibro Bin Parta (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", melanggar pasal 480 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ibrohim Alias Ibro Bin Parta (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit R4 merk Mitsubizhi SS Nopol : F-8751-GA tahun 2011 An. APIP d/a : Kp Babakan Haruman Rt.04/02 Desa Cibalung Cigombong Kec Cijeruk Kab Bogor;
 - 1 (satu) buah buku KIR kendaraan no. B00 48048.ADigunakan dalam perkara Terdakwa Sarkoni Als Koni Bin Sahuri (alm).
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa Ibrohim Alias Ibro Bin Parta (Alm) dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum ;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat seperti sediakala;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dalam hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Ibrohim Alias Ibro Bin Parta (Alm) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti sekitar pertengahan bulan Januari sekira tahun 2020 sekitar pukul 09.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Kp Dukuh 3 Rt.01/03 Desa Dukuh

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec Cibungbulang Kab Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa saat itu melewati rumah Sdr. Ruhendi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) kemudian bertemu dengan Sdr. Ruhendi dan Sdr. Mega Wahyudi Als Yudi Als Kumis (dilakukan penuntutan secara terpisah), dimana pada waktu itu mereka menawarkan untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi Colt warna hitam dengan harga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa. Namun Terdakwa menyanggupi hanya bisa membayar seharga Rp 8.000.000 – (delapan juta rupiah) dan Sdr. Mega Wahyudin langsung menyetujuinya. Setelah saling sepakat, Terdakwa menanyakan tentang STNK dan buku KIR dari 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi Colt warna hitam tersebut, lalu Sdr. Ruhendi menunjukkan STNK dan buku KIR nya kepada Terdakwa. Setelah melihat ada STNK dan buku KIR dari 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi Colt warna hitam tersebut Terdakwa kemudian pulang kerumah dan mengambil uang untuk membayar gadai kepada Sdr. Mega Wahyudi, akan tetapi STNK dan buku KIR tetap dipegang oleh Sdr. Ruhendi karena status 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi Colt warna hitam tersebut adalah gadai.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Apip dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu 15 Januari 2020 sekitar jam 02.00 WIB di gudang toko yang ada di rumah saksi Kampung

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babakan Haruman Rt.04/02 Desa Cibalung / Desa Cigombong Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor;

- Bahwa pada saat kejadian itu terjadi malam hari pukul 02.00 WIB pada saat sedang tidur tiba-tiba saksi terbangung dan langsung diikat tangan dan kaki serta mulut saksi di lakban saksi tidak bisa berbuat apa-apa posisi saksi tengkurap dan saksi hanya mendengar istri saksi teriak-teriak;
- Bahwa saksi melihat didalam kamar saksi ada 4 (empat) orang dan salah satunya menodongkan sebilah golok dileher saksi;
- Bahwa sempat istri saksi sudah diancam kalau minta tolong anak saksi akan dibunuh dan anak saksi juga diikat;
- Bahwa barang yang dicuri taitu 2 (dua) unit mobil Toyota Rush dan Mitsubishi pick up, motor dan perhiasan istri saksi habis dan sembako yang ada diwarung saksi juga habis ;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menutupi wajahnya dan saksi tidak melihatnya;
- Bahwa mobil tersebut belum pernah saksi gadai;
- Bahwa nomor polisi mobil saksi adalah mobil Mitsubishi No.Pol : F-8751-GA;
- Bahwa mobil saksi yang Mitsubishi saat ini sudah kembali dan ada diakntor kejaksaan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ien Binti Abidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu 15 Januari 2020 sekitar jam 02.00 WIB di gudang toko yang ada di rumah saksi Kampung Babakan Haruman Rt.04/02 Desa Cibalung / Desa Cigombong Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor;
- Bahwa anak saksi diancam akan dibunuh kalau saksi tidak menunjukan barang-barang milik saksi dan saksi menunjukannya;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil 2 (dua) mobil saksi, motor dan perhiasan saksi habis serta sembako yang ada diwarung milik saksi juga habis;
- Bahwa suami saksi tidak bisa berbuat apa-apa kaki dan tangan diikat dan mulut dilakban dan posisi suami saksi dalam keadaan tengkurap;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian terlihat ada beberapa orang yang menutupi wajahnya;
- Bahwa Terdakwa menutupi wajahnya dan saksi tidak melihatnya;
- Bahwa mobil tersebut tidak pernah saksi gadai;
- Bahwa Nomor polisi mobil Mitsubishi yaitu F-8751-GA;
- Bahwa menurut perkiraan saksi ada 8 (delapan) orang yang masuk kerumah saksi ada 4 (empat) orang mereka mensekap saksi dan yang mensekap suami saksi ada 2 (dua) orang dan yang mengambil barang-barang milik saksi ada 2 (dua) orang dan saksi diancam dengan sebilah golok ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa sudah ditangkap setelah Saksi dihubungi oleh pihak kepolisian dan pada saat penangkapan mobil saksi ditemukan dan mobil tersebut atas nama suami saksi;
- Bahwa Mobil saksi yang mitsubishi sudah ditemukan tetapi mobil saksi yang Toyota Rush belum ditemukan;
- Bahwa kondisi keluarga saudara saat ini, saksi masih trauma atas kejadian ini terutama anak saksi dia masih trauma sekali;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sarkoni Alias Koni Bin Sahuri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi dan meminta bantuan saksi untuk membantu mengadaikan satu unit kendaraan tersebut dan Terdakwa berbicara kepada saksi waktu peminjaman uang tidak terlalu lama karena ketika itu saksi tidak mempunyai uang saksi membantu Terdakwa untuk mencari orang yang akan menerima gadai tersebut setelah Terdakwa pulang dari rumah saksi, saksi menelpon teman saksi saudara MARTA dan MARTA pernah bercerita kepada saksi ada temannya yang sedang mencari kendaraan yang mau digadaikan;
- Bahwa saksi bersama MARTA membantu Terdakwa mengadaikan mobilnya kepada teman MARTA yang bernama HARI dan yang mau menerima gadai mogil tersebut adalah saudara HARI dan pada akhirnya saksi dan saudara MARTA yang mengantarkan mobil tersebut kepada

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARI dan setelah menerima uang gadai tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa ;

- Bahwa saksi mengantarnya dirumah saudara HARI yang beralamat di Kampung Tajur Halang Desa Tajur Halang Kecamatan Tajur Halang Kabupaten Bogor;
- Bahwa mobil Merk Mitshubishi pick up dengan nomor polisi F 8751 GA;
- Bahwa saksi menggadaikan dengan harga Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak melengkapi surat-surat kendaraan tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan upah dari hasil menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Hari Ardian Alias Ari Bin Nunu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mendapatkan mobil gadaian tersebut dari saudara SARKONI Alias KONI Bin SAHURI dan saudara MARTA berupa mobil Mitshubishi jenis pick up dengan nomor polisi F 8751 GA yang kemudian saksi mengetahuinya kendaraan yang digadaikan tersebut adalah kendaraan yang didapat dari hasil kejahatan;
- Bahwa saksi mendapatkan kendaraan tersebut pada tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 WIB di Kampung Tajur Halang Rt.002 Rw.007 Desa Tajur Halang Kecamatan Tajur Halang Kabupaten Bogor tepatnya itu rumah saksi;
- Bahwa saksi bisa mengadai mobil tersebut awalnya saksi ditawarkan oleh teman saksi saudara MARTA ;
- Bahwa Mobil tersebut digadaikan kepada saksi dengan harga Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ;
- Bahwa mobil tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan berupa STNK dan BPKB;
- Bahwa saksi mau menerima mobil gadai tersebut karena ketika itu saudara MARTA menjanjikan kendaraan tersebut digadai tidak terlalu singkat dan saat itu juga saksi sedang membutuhkan kendaraan tersebut untuk kebutuhan saksi dagang mengangkut barang-barang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan Ahli dan menyatakan cukup;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa hanya menerima gadai mobil dari saudara Mega Wahyudi Alias Yudi Alias Kumis;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Mega Wahyudi Alias Yudi Alias Kumis sejak 2 (dua) tahun yang lalu hanya sebatas teman dan terakhir Terdakwa bertemu dengannya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 ketika dia menggadaikan mobil kepada Terdakwa;
- Bahwa mobil yang digadaikan kepada Terdakwa berupa Mobil dengan merk Mitshubishi jenis pick up dengan nomor polisi F 8751 GA dan kendaraan tersebut menurut pengakuan Mega Wahyudi Alias Yudi Alias Kumis milik rekannya ;
- Bahwa saudara Mega Wahyudi Alias Yudi Alias Kumis mengadaikan mobil tersebut kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah saudara Rohendi yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa saudara Mega Wahyudi Alias Yudi Alias Kumis menawarkan langsung gadai mobil tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saudara Mega Wahyudi Alias Yudi Alias Kumis menggadaikan mobil tersebut kepada Terdakwa seharga Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa mobil tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan berupa STNK atau BPKB;
- Bahwa mobil tersebut sudah Terdakwa gadaikan kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti mobil tersebut digadai kepada siapa Terdakwa meminta tolong kepada saudara Sarkoni Alias Koni Bin Sahuri untuk mencari orang yang mau menerima gadai dan saudara Sarkoni Alias Koni Bin Sahuri meminta tolong kepada temannya saudara MARTA dan ketika itu mereka menemukan orang yang menerima gadai mobil tersebut Terdakwa menggadai mobil tersebut tidak memberitahukan saudara Mega Wahyudi Alias Yudi Alias Kumis;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut dengan harga Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ;
- Bahwa Uang dari hasil gadai mobil tersebut mendapatkan bagaimana Masing-masing Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa berikan kepada saudara Sarkoni Alias Koni Bin Sahuri temannya saudara Marta sisanya untuk kebutuhan hidup Terdakwa untuk dagang ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Ahli dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) (satu) unit R4 merk Mitsubizhi SS Nopol : F-8751-GA tahun 2011 An. APIP d/a : Kp Babakan Haruman Rt.04/02 Desa Cibalong Cigombong Kec Cijeruk Kab Bogor;
- 1 (satu) buah buku KIR kendaraan no. B00 48048.A

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terjadinya berawal pada bulan Januari 2020 sekitar pukul 09.00 wib bertempat di Kampung Dukuh 3 RT.01/RW.03 Desa Dukuh Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor pada saat Terdakwa melewati rumah saudara Ruhendi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) selanjutnya bertemu dengan saudara Ruhendi dan saudara Mega Wahyudi Als Yudi Alias Kumis (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan pada saat itu saudara Ruhendi dan saudara Mega Wahyudi Als Yudi Alias Kumis menawarkan kepada Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi Colt warna hitam dengan harga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
2. Bahwa atas tawaran tersebut Terdakwa bersedia menggadi mobil tersebut seharga Rp.8.000.000 – (delapan juta rupiah) dan atas tawaran dari Terdakwa tersebut saudara Mega Wahyudin langsung menyetujuinya dan setelah harga sepakat selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah dan mengambil uang untuk membayar gadai mobil tersebut kepada saudara Mega Wahyudi;
3. Bahwa saudara Mega Wahyudi Alias Yudi Alias Kumis menggadaikan mobil tersebut kepada Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan berupa STNK atau BPKB dan mobil tersebut sudah Terdakwa gadaikan kembali kepada orang lain melalui saudara Sarkoni Alias Koni Bin Sahuri dan saudara Sarkoni Alias Koni Bin Sahuri meminta tolong untuk mengadakan mobil tersebut kepada temannya yang bernama saudara Marta dan akhirnya mereka berhasil mengadakan mobil tersebut seharga Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan Terdakwa dalam mengadakan mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saudara

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mega Wahyudi Alias Yudi Alias Kumis yang mana uang dari hasil gadai mobil tersebut mendapatkan bagaimana masing-masing sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa berdagang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 480 ayat 1 KUHP:

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Ibrohim Alias Ibro Bin Parta (Alm) dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa Ibrohim Alias Ibro Bin Parta (Alm) mampu dengan tanggap

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Cbi



dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa Ibrohim Alias Ibro Bin Parta (Alm) dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau unuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini tidak hanya memuat satu perbuatan saja maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur kedua ini, tidak perlu semua perbuatan yang disebut didalam rumusan unsur kedua ini harus terbukti kesemuanya, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti, maka unsur kedua ini dapat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada bulan Januari 2020 sekitar pukul 09.00 wib bertempat di Kampung Dukuh 3 RT.01/RW.03 Desa Dukuh Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor pada saat Terdakwa melewati rumah saudara Ruhendi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) selanjutnya bertemu dengan saudara Ruhendi dan saudara Mega Wahyudi Als Yudi Alias Kumis (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan pada saat itu saudara Ruhendi dan saudara Mega Wahyudi Als Yudi Alias Kumis menawarkan kepada Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi Colt warna hitam dengan harga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tawaran tersebut Terdakwa bersedia menggadai mobil tersebut seharga Rp.8.000.000 – (delapan juta rupiah) dan atas tawaran dari Terdakwa tersebut saudara Mega Wahyudin langsung menyetujuinya dan setelah harga sepakat selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah dan mengambil uang untuk membayar gadai mobil tersebut kepada saudara Mega



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudi;

Menimbang, bahwa saudara Mega Wahyudi Alias Yudi Alias Kumis menggadaikan mobil tersebut kepada Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan berupa STNK atau BPKB dan mobil tersebut sudah Terdakwa gadaikan kembali kepada orang lain melalui saudara Sarkoni Alias Koni Bin Sahuri dan saudara Sarkoni Alias Koni Bin Sahuri meminta tolong untuk menggadikan mobil tersebut kepada temannya yang bernama saudara Marta dan akhirnya mereka berhasil menggadikan mobil tersebut seharga Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan Terdakwa dalam menggadikan mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saudara Mega Wahyudi Alias Yudi Alias Kumis yang mana uang dari hasil gadai mobil tersebut mendapatkan bagaimana masing-masing sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa berdagang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa tahu kalau mobil yang digadi tersebut diperoleh dari hasil kejahatan karena pada saat itu mobil tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah dan dijual dengan harga dibawah harga pasaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah membuktikan bahwa pada saat Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi Colt warna hitam dari saudara Ruhendi dan saudara Mega Wahyudi Als Yudi Alias Kumis sebesar Rp.8.000.000 – (delapan juta rupiah) yang kemudian mobil Terdakwa gadi kembali melalui saudara Sarkoni Alias Koni Bin Sahuri dan saudara Marta seharga Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan Terdakwa dalam menggadikan mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saudara Mega Wahyudi Alias Yudi Alias Kumis yang mana uang dari hasil gadai mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk modal berdagang, sehingga Terdakwa dalam menerima gadi dan menggadikan mobil tersebut sebelumnya Terdakwa telah mengetahui kalau mobil tersebut merupakan hasil kejahatan karena pada saat Terdakwa menerima gadi dan menggadi mobil tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-suirat yang sah atas kepemilikan mobil tersebut, maka Majelis Hakim berpedapat Terdakwa pada saat menerima gadai dan menggadikan mobil tersebut telah mengetahui atau patut diduga kalau mobil tersebut didapat dengan cara melawan hukum, dengan demikian terhadap unsur kedua inipun juga telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 480 ke- 1 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan pada dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penadahan";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam persidangan telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum oleh karena itu agar Membebaskan Terdakwa Ibrohim Alias Ibro Bin Parta (Alm) dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dan memulihkan hak-hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat seperti sediakala serta membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas yang Terdakwa telah terbukti menerima gadi dan menggadikan kembali 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi Colt warna hitam tanpa dilengkapi dengan surat-surat atas kepemilikan mobil tersebut sehingga jelas Terdakwa pada saat menerima gadi dan menggadikan mobil tersebut telah mengetahui kalau mobil tersebut merupakan hasil kejahatan, maka terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut tidak berlasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) (satu) unit R4 merk Mitsubizhi SS Nopol : F-8751-GA tahun

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 An. APIP d/a : Kp Babakan Haruman Rt.04/02 Desa Cibalung Cigombong Kec Cijeruk Kab Bogor dan 1 (satu) buah buku KIR kendaraan no. B00 48048.A, yang mana semua barang bukti tersebut masih dibutuhkan oleh Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Sarkoni Als Koni Bin Sahuri (alm);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Memperhatikan dan mengingat ketentuan Pasal 480 ke -1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Perdata (KUHP) serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Ibrohim Alias Ibro Bin Parta (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ibrohim Alias Ibro Bin Parta (Alm) tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) (satu) unit R4 merk Mitsubizhi SS Nopol : F-8751-GA tahun 2011 An. APIP d/a : Kp Babakan Haruman Rt.04/02 Desa Cibalung Cigombong Kec Cijeruk Kab Bogor dan 1

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah buku KIR kendaraan no. B00 48048.A, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Sarkoni Als Koni Bin Sahuri (alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari KAMIS, tanggal 16 Juli 2020, oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Rahayu Purnomo, S.H., Liena, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 23 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DWI DJAUHARTONO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Rr. Dian Bintari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Liena, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dwi Djauhartono, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)